



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. BUDIH Bin MALI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 6 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pering RT 015 / RW 004 Desa Watuprapat
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. DEDI WAHYU UTOMO, S.H., 2. RORA ARISTA UBARISWANDA, 3. IMAM BUKHORI, S.H., 4. JOKO MARYATIN, S.H., 5. SYLVIA MUARROCHAH, S.H., 6. EDWAN ABDI WIRATAMA, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum “yayasan Rumah Perempuan Pasuruan” berkantor di Jalan Sumurgemuling No.10 Desa Kenep, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil, tanggal 16 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. BUDIH Bin MALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih, Nopol W-5002- VE, tahun 2012, Noka MH1JFD211CKO 19076 dan Nosin JFD2E 1019296 beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda merk beat warna biru putih, Nopol W-5002- VE, tahun 2012, Noka MH1JFD211CKO 19076 dan Nosin :JFD2E1019296;

Dikembalikan kepada Saksi SAHA.



- 3) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wedung panjang +30 cm dengan gagang berwarna coklat;
- 4) 1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih yang terdapat lumuran darah;
- 5) 1 (satu) potong Hoodie merah warna yang terdapat lumuran darah;
- 6) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat yang terdapat lumuran darah;
- 7) 1 (satu) potong sarung motif garis lurus berwarna yang terdapat lumuran darah;
- 8) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ±45 cm dengan gagang berwarna hitam;
- 9) 1 (satu) buah kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE yang terdapat bercak darah;
- 10) 1 (satu) buah sarung merk "mangga" warna hijau hitam yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa belum berkeluarga, sehingga masih ada kesempatan untuk menata masa depannya yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. BUDIH Bin MALI** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Pering, RT. 15 RW. 04 Desa Watuprapat, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB saat Saksi SAHA dan Korban NORASAN berada di rumah Korban yang beralamat di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Saksi SAHA dan KORBAN di datangi oleh orang yang tidak dikenal yang mencari rumah Saksi MARIYANI yang merupakan Ibu dari Terdakwa M. BUDIH Bin MALI dan anak Saksi MUHAMMAD FUAD dan menyampaikan bahwa mainan anaknya diambil oleh Anak Saksi MUHAMMAD FUAD yang merupakan adik dari Terdakwa, setelah mendengar kabar tersebut kemudian Korban mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih, Nopol : W-5002-VE dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wedung panjang ± 30 cm dengan gagang berwarna coklat untuk mencari rumput;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB saat Korban tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, korban bertemu dengan Anak Saksi MUHAMMAD FUAD di depan rumah Terdakwa dan langsung memarahinya, kemudian Terdakwa M. BUDIH Bin MALI yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah mendengar perkataan Korban yang memarahi Anak Saksi MUHAMMAD FUAD, Terdakwa mendatangi Anak Saksi MUHAMMAD FUAD dan Korban yang berada di depan rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MUHAMMAD FUAD untuk bermain ke arah Utara, kemudian Korban langsung berkata “KATE NEKOLAH FUAT” yang berarti “MAU MUKUL FUAT”, kemudian Terdakwa menjawab “IYEH TEKOLAH” yang berarti “IYA PUKULEN AJA”, kemudian Terdakwa mengatakan “KALAK LAH AREKEN” yang artinya “AMBIL SAJA CELURITNYA”. Karena merasa emosi ditantang oleh Korban, Terdakwa masuk kedalam rumah melalui samping kanan rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam yang berada di dapur rumah. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam, Terdakwa kembali ke depan rumah dan melihat Korban sedang berusaha mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis wedung panjang ± 30 cm dengan gagang berwarna coklat yang berada di kaki-kaki sepeda motor milik Korban, kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan langsung melakukan penyabetan sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam mengenai bagian dada sebelah kiri Korban. Setelah Korban terkena Sabetan Terdakwa, Korban berusaha melarikan diri ke arah Selatan dan menjatuhkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wedung panjang ± 30 cm dengan gagang berwarna coklat miliknya, kemudian Terdakwa berusaha mengejar Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi SARI yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya mendengarkan teriakan meminta tolong dari luar rumahnya dan melihat Korban mendekati Saksi SARI sambil memegang dada kirinya dan merintih kesakitan, kemudian dari kejauhan Saksi SARI melihat Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam di tangan kanannya dan langsung menghadang Terdakwa. Melihat Saksi SARI menghadang Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya lalu duduk di sebuah tempat duduk/amben yang ada di dapur rumah Terdakwa sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam di atas amben sebelah kanan Terdakwa hingga Saksi SUGIANTO dan Saksi TOHAR mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Nguling;

- Bahwa saat Saksi SARI melihat luka di dada kiri Korban, Saksi SARI mencoba menolong Korban dengan cara mengikat luka di dada kiri Korban kain seadanya hingga Saksi SAHA dan Saksi MAULIDIYA datang menolong korban dengan cara mengangkat Korban dan memasukannya ke dalam 1 (Satu) unit mobil milik Saksi SARI untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah GRATI. Kemudian sekira pukul 14.10 WIB setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah Grati Korban sudah tidak bernafas lagi;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Otopsi atas nama NORASAN Nomor: 180/40/424.072.02/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Grati dan ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku dokter IG D RSUD Grati, telah melakukan pemeriksaan terhadap NORASAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia empat puluh dua tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh empat sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan: luka robek dengan ukuran Panjang kurang lebih lima belas hingga enam belas sentimeter dan lebar kurang lebih tujuh hingga delapan sentimeter dengan tepi rata dan ujung lancip disertai perdarahan dan tampak organ dalam liver (hati) diduga akibat kekerasan benda tajam;
 3. Kelainan pada poin dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian sebab-sebab kematian yang lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. BUDIH Bin MALI, Korban NORASAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/540/424.310.2.15/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Watuprapat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7428/KBF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasil pemeriksaan darah pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	298/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
2.	299/2024/KBF.- : 1 (satu) potong hoodie warna merah dalam keadaan robek milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
3.	300/2024/KBF.- : 1 (satu) potong celana pendek warna coklat dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
4.	301/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung motif lurus berwarna dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
5)	302/2024/KBF.- : 1 (satu) bilah senjata	Positif Darah Manusia



	tajam jenis celurit Panjang $\pm$ 45 cm dengan gagang warna hitam tanpa sarung senjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Golongan Darah "O"
6)	303/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
7)	304/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung merk "MANGGA" warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"

Kesimpulan:

Barang bukti nomor **298/2024/KBF.-** (1 (satu) potong kaos warna coklat ga ris putih dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **318/2023/KBF.-** (**299/2024/KBF.-** : 1 (satu) potong hoodie warna merah dalam keadaan ro bek milik Korban NORASAN); **300/2024/KBF.-** : (1 (satu) potong celana p endek warna coklat dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **301/2 024/KBF.-** : (1 (satu) buah sarung motif lurus berwarna dalam keadaan ro bek milik korban NORASAN); **302/2024/KBF.-** (1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Panjang $\pm$ 45 cm dengan gagang warna hitam tanpa sarung s enjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); **303/2024/KBF.-** (1 (sat u) potong kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); dan **304/2024/KBF.-** (1 (satu) buah sarung merk "M ANGGA" warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI): seperti te rsebut dalam (l) **Benar terdapat darah manusia dan masing-masing m empunyai golongan darah yang sama yaitu "O".**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimin alistik Nomor Lab: 8954/KBF/2024 tanggal 5 November 2024 yang dikelua rkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur da n ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasil p emeriksaan darah pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik dida patkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	347/2024/KBF.- : 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor **347/2024/KBF,-** (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan mempunyai Golongan Darah "O".**
2. Barang bukti nomor **347/2024/KBF,-** (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (I) benar darah mempunyai golongan darah yang sama dengan hasil pemeriksaan darah dari BAP No. Lab.: 7428/KBF/2024 dengan barang bukti nomor 298/2024/KBF sampai dengan 304/2024/KBF tanggal 17 September 2024 perihal: Permohonan pemeriksaan secara forensic laboratoris yaitu Golongan Darah "O".**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. BUDIH Bin MALI** pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Pering, RT. 15 RW. 04 Desa Watuprapat, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.45 WIB saat Saksi SAHA dan Korban NORASAN berada di rumah Korban yang beralamat di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Saksi SAHA dan KORBAN di datangi oleh orang yang tidak dikenal yang mencari rumah Saksi MARIYANI yang merupakan Ibu dari Terdakwa M. BUDIH Bin MALI dan anak Saksi MUHAMMAD FUAD dan menyampaikan bahwa mainan anaknya diambil oleh Anak Saksi MUHAMMAD FUAD yang merupakan adik dari Terdakwa, setelah mendengar kabar tersebut kemudian Korban mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih, Nopol : W-5002-VE dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wedung panjang ± 30 cm dengan gagang berwarna coklat untuk mencari rumput;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB saat Korban tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, korban bertemu dengan Anak Saksi MUHAMMAD FUAD di depan rumah Terdakwa dan langsung memarahinya, kemudian Terdakwa M. BUDIH Bin MALI yang pada saat itu sedang berada di belakang rumah mendengar perkataan Korban yang memarahi Anak Saksi MUHAMMAD FUAD, Terdakwa mendatangi Anak Saksi MUHAMMAD FUAD dan Korban yang berada di depan rumah lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MUHAMMAD FUAD untuk bermain ke arah Utara, kemudian Korban langsung berkata "KATE NEKOLAH FUAT" yang berarti "MAU MUKUL FUAT", kemudian Terdakwa menjawab "IYEH TEKOLAH" yang berarti "IYA PUKULEN AJA", kemudian Terdakwa mengatakan "KALAK LAH AREKEN" yang artinya "AMBIL SAJA CELURITNYA". Karena merasa emosi ditantang oleh Korban, Terdakwa masuk kedalam rumah melalui samping kanan rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam yang berada di dapur rumah. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam, Terdakwa kembali ke depan rumah dan melihat Korban sedang berusaha mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wedung panjang ± 30 cm dengan gagang berwarna coklat yang berada di kaki-kaki sepeda motor milik Korban, kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan langsung melakukan penyabotan sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam mengenai bagian dada sebelah kiri Korban. Setelah Korban terkena Sabetan Terdakwa, Korban berusaha melarikan diri ke arah Selatan dan menjatuhkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wedung panjang ± 30 cm dengan gagang berwarna coklat miliknya, kemudian Terdakwa berusaha mengejar Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi SARI yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya mendengarkan teriakan meminta tolong dari luar rumahnya dan melihat Korban mendekati Saksi SARI sambil memegang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kirinya dan merintih kesakitan, kemudian dari kejauhan Saksi SARI melihat Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam di tangan kanannya dan langsung menghadang Terdakwa. Melihat Saksi SARI menghadang Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumahnya lalu duduk di sebuah tempat duduk/amben yang ada di dapur rumah Terdakwa sambil meletakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam di atas amben sebelah kanan Terdakwa hingga Saksi SUGIANTO dan Saksi TOHAR mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Nguling;

- Bahwa saat Saksi SARI melihat luka di dada kiri Korban, Saksi SARI mencoba menolong Korban dengan cara mengikat luka di dada kiri Korban kain seadanya hingga Saksi SAHA dan Saksi MAULIDIYA datang menolong korban dengan cara mengangkat Korban dan memasukannya ke dalam 1 (Satu) unit mobil milik Saksi SARI untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah GRATI. Kemudian sekira pukul 14.10 WIB setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah Grati Korban sudah tidak bernafas lagi;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Otopsi atas nama N ORASAN Nomor: 180/40/424.072.02/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Grati dan ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku dokter IGD R SUD Grati, telah melakukan pemeriksaan terhadap NORASAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia empat puluh dua tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh empat sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan: luka robek dengan ukuran Panjang kurang lebih lima belas hingga enam belas sentimeter dan lebar kurang lebih tujuh hingga delapan sentimeter dengan tepi rata dan ujung lancip disertai perdarahan dan tampak organ dalam liver (hati) diduga akibat kekerasan benda tajam;
 3. Kelainan pada poin dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian sebab-sebab kematian yang lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. BUDIH Bin MALI, Korban

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NORASAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/540/424.310.2.15/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Watuprapat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimin alistik Nomor Lab: 7428/KBF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikel uarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., L IA NOVI ERMAWATI, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasi l pemeriksaan darah pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik di dapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	298/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah “O”
2.	299/2024/KBF.- : 1 (satu) potong hoodie warna merah dalam keadaan robek milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah “O”
3.	300/2024/KBF.- : 1 (satu) potong celana pendek warna coklat dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah “O”
4.	301/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung motif lurus berwarna dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah “O”
5)	302/2024/KBF.- : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Panjang ± 45 cm dengan gagang warna hitam tanpa sarung senjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah “O”
6)	303/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah “O”
7)	304/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung merk “MANGGA” warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah



		"O"
--	--	-----

Kesimpulan:

- Barang bukti nomor **298/2024/KBF.-** (1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **318/2024/3/KBF.-** (**299/2024/KBF.-** : 1 (satu) potong hoodie warna merah dalam keadaan robek milik Korban NORASAN); **300/2024/KBF.-** : (1 (satu) potong celana pendek warna coklat dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **301/2024/KBF.-** : (1 (satu) buah sarung motif lurus berwarna dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **302/2024/KBF.-** (1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Panjang $\pm$ 45 cm dengan gagang warna hitam tanpa sarung senjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); **303/2024/KBF.-** (1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); dan **304/2024/KBF.-** (1 (satu) buah sarung merk "MANGGA" warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI): seperti tersebut dalam (I) **Benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O"**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8954/KBF/2024 tanggal 5 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasil pemeriksaan darah pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	347/2024/KBF.- : 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor **347/2024/KBF.-** (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan mempunyai Golongan Darah "O"**.
- Barang bukti nomor **347/2024/KBF.-** (berupa 1 (satu) buah tabung g reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (I) benar darah mempunyai golongan darah yang sama dengan hasil pemeriksaan darah dari BAP No. Lab.: 7428/KBF/2024 d**



engan barang bukti nomor 298/2024/KBF sampai dengan 304/2024/KBF tanggal 17 September 2024 perihal: Permohonan pemeriksaan secara forensic laboratoris yaitu Golongan Darah "O".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembacokan pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di halaman rumah yang terletak di Dusun Pering RT.15 RW.04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NORASAN;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, awalnya pada saat Saksi berada di dalam rumah sedang duduk-duduk di teras depan rumah tiba-tiba Saksi mendengar suara Bu MARYANI (orang tua Terdakwa) berteriak minta tolong "Tolong NORASAN sama M. BUDIH BIN MALI tukaran" (Tolong NORASAN sama M. BUDIH BIN MALI berkelahi), kemudian pada saat Saksi akan keluar rumah Saksi, Saksi melihat NORASAN berjalan sambil merintih kesakitan dengan luka robek pada bagian dada sebelah kirinya, kemudian Saksi menyuruh NORASAN untuk duduk di teras Saksi, pada saat itu Saksi bertanya kepada NORASAN terkait luka robek tersebut namun NORASAN tidak menjawab, selang beberapa waktu Saksi juga melihat Terdakwa dari sebelah rumah Saksi dengan membawa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 45 cm di tangan sebelah kanannya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "laopo BUD" (Kenapa BUD), namun tidak ada jawaban dari Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali ke rumahnya, kemudian Saksi bergegas mengikat luka NORASAN dengan menggunakan kain seadanya dengan tujuan untuk menghentikan pendarahan, setelah itu Saksi mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi dan mengantarkan NORASAN ke RSUD Grati Kabupaten Pasuruan bersama dengan istri dan anak dari NORASAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian dokter menyatakan NORASAN meninggal dunia dan sampai di rumah kira-kira jam 21.00 wib dan almarhum dikebumikan hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi NORASAN meninggal dunia dikarenakan luka robek pada dada sebelah kiri NORASAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan NORASAN sebagai tetangga Saksi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan NORASAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan NORASAN;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah MARYANI yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa rumahnya Terdakwa dengan NORASAN jauh tapi kalau rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membacok korban NORASAN;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sewaktu melakukan pembacokan kepada NORASAN Terdakwa memakai kaos pendek berwarna merah dan memakai sarung berwarna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna biru Putih dengan nopol W-5002-VE tersebut sepengetahuan Saksi milik almarhum NORASAN karena saat kejadian NORASAN datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan NORASAN datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa meskipun jarak rumah Saksi dan Terdakwa tidak berjauhan, namun rumah Terdakwa posisinya di bawah, sehingga kalau ada suara percakapan antara Terdakwa sama NORASAN di rumah Terdakwa Saksi tidak bisa dengar;
- Bahwa seingat Saksi, saat kejadian NORASAN tidak membawa celurit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan pada Hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di halaman rumah yang terletak di Dusun Pering RT.15 RW.04 Desa Watuprapat Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nguling Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NORASAN yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar istrinya Saksi SARI menjerit-jerit minta tolong, lalu Saksi keluar dari rumah untuk pergi ke rumah Saksi SARI dan Saksi melihat suami Saksi yaitu NORASAN sudah tergeletak bersimbah darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami yang bernama NORASAN tergeletak bersimbah darah karena dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu setelah itu Saksi SARI mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi SARI dan mengantarkan NORASAN ke RSUD Grati Kabupaten Pasuruan bersama dengan Saksi dan anak Saksi, dan saat tiba RSUD Grati Kabupaten Pasuruan, dokter menyatakan NORASAN meninggal dunia;
- Bahwa jenazah DORASAN sampai di rumah duka kira-kira jam 21.00 wib langsung dikebumikan hari itu juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi NORASAN meninggal dunia dikarenakan luka robek pada dada sebelah kiri NORASAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membacok suami Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa awalnya suami Saksi waktu itu mau mencari pakan kambingnya pakai sepeda terus ada orang datang kerumah Saksi dan menanyakan lokasi rumah MUHAMMAD FUAD yang merupakan adik kandung Terdakwa dan menerangkan bahwa adik Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FUAD telah mencuri mainan mobil-mobilan anaknya saat disekolahan, selanjutnya Saksi bilang kalau rumahnya bukan disini tapi disitu, sambil Saksi menunjukkan rumahnya MUHAMMAD FUAD, waktu itu suami Saksi tanya kepada Saksi "perlu apa orang itu" terus Saksi jawab MUHAMMAD FUAD mencuri mobil-mobilan, katanya di sekolahan" terus suami Saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan suami Saksi;
- Bahwa MUHAMMAD FUAD masih kecil dan sepengetahuan Saksi saat ini masih duduk dikelas 1 Sekolah dasar (SD);
- Bahwa almarhum NORASAN dan Saksi dikaruniai satu orang anak perempuan umur 19 tahun;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil



- Bahwa saat tahlil keluarga Terdakwa juga datang ke rumah Saksi untuk mengikuti tahlilan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. TARSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Pering, Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap NORASAN;
- Bahwa NORASAN adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap NORASAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan untuk melakukan pembacokan tersebut adalah menggunakan alat jenis celurit, karena Saksi sempat melihat alat jenis celurit di Polsek Nguling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi penyebab terjadinya pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap NORASAN tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat terdapat bekas luka di bawah dada sebelah kiri NORASAN, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut NORASAN meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kedundung Rt. 14 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sedang beristirahat, kemudian Saksi diberitahukan oleh warga sekitar bahwa di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan telah terjadi pembacokan yang awalnya kabar dari warga sekitar yang menjadi Korban adalah Terdakwa yang di tusuk dan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi yang bernama RUSMIATI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi atau rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran dan keadaan Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi dengan istri Saksi sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian, warga sekitar memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah dibawa dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Nguling Kab. Pasuruan, mengetahui hal tersebut Saksi hanya seorang diri kembali kerumah untuk pulang namun ketika Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi telah di kunci dan kunci dari rumah Saksi di bawa oleh istri Saksi yang bernama Sdri. RUSMIATI, kemudian Saksi langsung kembali lagi menuju rumah saudara Saksi atau korban, dikarenakan Saksi mendengar dari warga sekitar bahwa saudara Saksi atau korban NORASAN telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat di rumah Korban NORASAN Saksi bertemu dengan Saksi SARI yang kebetulan pulang dari Rumah Sakit Grati, dan Saksi SARI memberitahukan Saksi bahwa Korban NORASAN telah meninggal dunia, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dengan Saksi SARI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Rumah Sakit Grati untuk mengecek dan melihat keadaan dari Korban NORASAN, setelah sekira $\pm$ 30 menit berada di Rumah sakit Grati, Saksi bersama Saksi SARI menuju ke Polsek Nguling Polres Pasuruan Kota untuk membuat laporan dan pada saat itu Saksi melihat alat jenis celurit yang telah diamankan tersebut tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi kembali kerumah Korban NORASAN yang terletak di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat, Kecamatan Ngulin, Kabupaten Pasuruan untuk memakamkan jenazah saudara Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap NORASAN pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Terdakwa didatangi oleh NORASAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih biru. Kemudian NORASAN menanyakan terkait dengan keberadaan adik Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FUAD dengan berkata “kate nokolah fuat” (mau mukul fuat), saat itu Terdakwa tidak tahu apa permasalahan antara NORASAN dengan MUHAMMAD FUAD, kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata “iyeh tokolah” (iya pukul saja) dan dibalas oleh NORASAN dengan kata-kata “kalak lah areken” (ambil aja celuritnya), karena merasa di tantang untuk bertarung, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit milik Terdakwa di dapur rumah Terdakwa, sedangkan untuk NORASAN juga mau mengambil senjata tajam yang berada di tempat kaki dari sepeda motor miliknya, kemudian pada saat Terdakwa sudah selesai mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dan keluar dari rumah, Terdakwa melihat NORASAN masih mengambil senjata tajam miliknya dengan posisi membungkuk, kemudian pada saat NORASAN selesai mengambil senjata tajam miliknya dengan posisi tegak Terdakwa langsung membacokkan celurit Terdakwa dari arah berlawanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri dari NORASAN, kemudian NORASAN yang terkena sabetan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit milik Terdakwa langsung melarikan diri ke arah selatan dengan membawa senjata tajam miliknya sedangkan Terdakwa mengejar NORASAN, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah lalu duduk di sebuah tempat duduk/amben yang ada di dapur rumah Terdakwa yang ada di dapur rumah Terdakwa sambil meletakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit di atas amben sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa tidak berselang lama kemudian Sdr. TOHAR selaku kepala dusun dan Sdr. TO masuk ke dalam rumah dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Kepolsian Polres Pasuruan Kota Sektor Nguling;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada NORASAN dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit pada saat tersebut karena Terdakwa ditantang untuk “carok” atau berkelahi sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh korban NORASAN pada saat Terdakwa melakukan penyabetan pada saat itu yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah sarung motif garis warna kombinasi hitam merah kuning hijau sedangkan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penyabetan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORASAN pada saat itu adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah sarung merk "mangga" warna hijau hitam yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE yang terdapat bercak darah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan kepada NORASAN tersebut, menyebabkan NORASAN meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk hondabealwarnabiruputih, Nopol W-5002- VE, tahun 2012, Noka MH1JFD211CKO 19076 dan Nosin JFD2E 1019296 besertakuncikontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda merk beat warnabiruputih, Nopol W-5002- VE, tahun 2012, Noka MH1JFD211CKO 19076 dan Nosin :JFD2E1019296;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wedung panjang +30 cm dengan gagang berwarna coklat;
- 1 (satu) potong kaos wama coklat garis putih yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) potong Hoodie merah warna yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) potong sarung motif garis lurus berwarna yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ±45 cm dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung merk "mangga" warna hijau hitam yang terdapat bercak darah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Surat Visum Et Repertum Otopsi atas nama NORASAN Nomor: 180/40/4 24.072.02/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Grati dan ditandatangani oleh dr. FERDIAN RI FQY NUR FACHRUDIEN selaku dokter IGD RSUD Grati, telah melakukan pemeriksaan terhadap NORASAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia empat puluh dua tahun, ting gi badan sekitar serratus enam puluh empat sentimeter, berat badan s ekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan: luka robek dengan ukuran Panjan g kurang lebih lima belas hingga enam belas sentimeter dan lebar kur ang lebih tujuh hingga delapan sentimeter dengan tepi rata dan ujung l ancip disertai perdarahan dan tampak organ dalam liver (hati) diduga akibat kekerasan benda tajam;
3. Kelainan pada poin dua dapat menyebabkan kematian tanpa me ngesampingkan sebab-sebab kematian sebab-sebab kematian yang l ainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/540/424.310.2.15/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Watuprapat;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7 428/KBF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LIA NOVI ERMAWAT I, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasil pemeriksaan dara h pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik didapatkan hasil seb agai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	298/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih dalam keadaan robek milik	Positif Darah Manusia Golongan



	korban NORASAN	Darah "O"
2.	299/2024/KBF.- : 1 (satu) potong hoodie warna merah dalam keadaan robek milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
3.	300/2024/KBF.- : 1 (satu) potong celana pendek warna coklat dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
4.	301/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung motif lurus berwarna dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
5)	302/2024/KBF.- : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Panjang $\pm$ 45 cm dengan gagang warna hitam tanpa sarung senjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
6)	303/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
7)	304/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung merk "MANGGA" warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"

Kesimpulan:

- Barang bukti nomor **298/2024/KBF.-** (1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **318/2023/KBF.-** (**299/2024/KBF.-** : 1 (satu) potong hoodie warna merah dalam keadaan robek milik Korban NORASAN); **300/2024/KBF.-** : (1 (satu) potong celana pendek warna coklat dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **301/2024/KBF.-** : (1 (satu) buah sarung motif lurus berwarna dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **302/2024/KBF.-** (1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Panjang $\pm$ 45 cm dengan gagang warna hitam tanpa sarung senjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); **303/2024/KBF.-** (1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); dan **304/2024/KBF.-** (1 (satu) buah sarung merk "MANGGA" warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI): seperti tersebut dalam (l) **Benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O"**.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8 954/KBF/2024 tanggal 5 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ditandatangani ol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasil pemeriksaan darah pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	347/2024/KBF.- : 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor **347/2024/KBF,-** (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan mempunyai Golongan Darah "O"**.
- Barang bukti nomor **347/2024/KBF,-** (berupa 1 (satu) buah tabung g reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (I) benar darah mempunyai golongan darah yang sama dengan hasil pemeriksaan darah dari BAP No. Lab.: 7428/KBF/2024 dengan barang bukti nomor 298/2024/KBF sampai dengan 304/2024/KBF tanggal 17 September 2024 perihal: Permohonan pemeriksaan secara forensic laboratoris yaitu Golongan Darah "O"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap NORASAN pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Terdakwa didatangi oleh NORASAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru. Kemudian NORASAN menanyakan terkait dengan keberadaan adik Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FUAD dengan berkata "kate nokolah fuat" (mau mukul fuat), saat itu Terdakwa tidak tahu



apa permasalahan antara NORASAN dengan MUHAMMAD FUAD, kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata “iyeh tokolah” (iya pukul saja) dan dibalas oleh NORASAN dengan kata-kata “kalak lah areken” (ambil aja celuritnya), karena merasa di tantang untuk bertarung, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit milik Terdakwa di dapur rumah Terdakwa, sedangkan untuk NORASAN juga mau mengambil senjata tajam yang berada di tempat kaki dari sepeda motor miliknya, kemudian pada saat Terdakwa sudah selesai mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dan keluar dari rumah, Terdakwa melihat NORASAN masih mengambil senjata tajam miliknya dengan posisi membungkuk, kemudian pada saat NORASAN selesai mengambil senjata tajam miliknya dengan posisi tegak Terdakwa langsung membacokan celurit Terdakwa dari arah berlawanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri dari NORASAN, kemudian NORASAN yang terkena sabetan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit milik Terdakwa langsung melarikan diri ke arah selatan dengan membawa senjata tajam miliknya sedangkan Terdakwa mengejar NORASAN, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah lalu duduk di sebuah tempat duduk/amben yang ada di dapur rumah Terdakwa yang ada di dapur rumah Terdakwa sambil meletakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit di atas amben sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa tidak berselang lama kemudian Sdr. TOHAR selaku kepala dusun dan Sdr. TO masuk ke dalam rumah dan langsung membawa Terdakwa ke kantor Kepolsian Polres Pasuruan Kota Sektor Nguling;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada NORASAN dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit pada saat tersebut karena Terdakwa ditantang untuk “carok” atau berkelahi sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Otopsi atas nama NORASAN Nomor: 180/40/424.072.02/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Grati dan ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku dokter IG D RSUD Grati, telah melakukan pemeriksaan terhadap NORASAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia empat puluh dua tahun, ting



gi badan sekitar serratus enam puluh empat sentimeter, berat badan s
ekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;

2. Pada pemeriksaan ditemukan: luka robek dengan ukuran Panjan
g kurang lebih lima belas hingga enam belas sentimeter dan lebar kur
ang lebih tujuh hingga delapan sentimeter dengan tepi rata dan ujung l
ancip disertai perdarahan dan tampak organ dalam liver (hati) diduga
akibat kekerasan benda tajam;

3. Kelainan pada poin dua dapat menyebabkan kematian tanpa me
ngesampingkan sebab-sebab kematian sebab-sebab kematian yang l
ainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:
400.12.3.1/540/424.310.2.15/2024 tanggal 19 September 2024 yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Watuprapat;

- Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina
listik Nomor Lab: 7428/KBF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikelu
arkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur d
an ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LI
A NOVI ERMAWATI, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasil
pemeriksaan darah pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik did
apatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	298/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
2.	299/2024/KBF.- : 1 (satu) potong hoodie warna merah dalam keadaan robek milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
3.	300/2024/KBF.- : 1 (satu) potong celana pendek warna coklat dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
4.	301/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung motif lurus berwarna dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
5)	302/2024/KBF.- : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Panjang ± 45 cm dengan gagang warna hitam tanpa sarung senjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
6)	303/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE milik	Positif Darah Manusia Golongan



	Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Darah "O"
7)	304/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung merk "MANGGA" warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"

Kesimpulan:

- Barang bukti nomor **298/2024/KBF.-** (1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **318/2023/KBF.- (299/2024/KBF.-** : 1 (satu) potong hoodie warna merah d alam keadaan robek milik Korban NORASAN); **300/2024/KBF.-** : (1 (satu) potong celana pendek warna coklat dalam keadaan robek milik k orban NORASAN); **301/2024/KBF.-** : (1 (satu) buah sarung motif luru s berwarna dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **302/2024 /KBF.-** (1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Panjang $\pm$ 45 cm den gan gagang warna hitam tanpa sarung senjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); **303/2024/KBF.-** (1 (satu) potong kaos warna m erah dengan tulisan CONVERSE milik Terdakwa M. BUDIH Bin MAL I); dan **304/2024/KBF.-** (1 (satu) buah sarung merk "MANGGA" warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI): seperti tersebut dala m (l) **Benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempun yai golongan darah yang sama yaitu "O".**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimin alistik Nomor Lab: 8954/KBF/2024 tanggal 5 November 2024 yang dikelua rkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur da n ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasil p emeriksaan darah pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik dida patkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	347/2024/KBF.- : 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

3. Barang bukti nomor **347/2024/KBF.-** (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (l) benar darah manusia dan mempunyai Golongan Darah "O".**



- Barang bukti nomor **347/2024/KBF**, (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah ± 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (I) benar darah mempunyai golongan darah yang sama dengan hasil pemeriksaan darah dari BAP No. Lab.: 7428/KBF/2024 dengan barang bukti nomor 298/2024/KBF sampai dengan 304/2024/KBF tanggal 17 September 2024 perihal: Permohonan pemeriksaan secara forensic laboratoris yaitu Golongan Darah "O".**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa M. BUDIH Bin MALI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Untuk dapat dikatakan dengan sengaja harus dapat meliputi unsur "menghendaki" dan "mengetahui", yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghendaki : ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu ;
- Mengetahui : bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap NORASAN pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pering Rt. 15 Rw. 04 Desa Watuprapat Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Terdakwa didatangi oleh NORASAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru. Kemudian NORASAN menanyakan terkait dengan keberadaan adik Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FUAD dengan berkata "kate nokolah fuat" (mau mukul fuat), saat itu Terdakwa tidak tahu apa permasalahan antara NORASAN dengan MUHAMMAD FUAD, kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata"

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iyeh tokolah” (iya pukul saja) dan dibalas oleh NORASAN dengan kata-kata “kalak lah areken” (ambil aja celuritnya), karena merasa di tantang untuk bertarung, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit milik Terdakwa di dapur rumah Terdakwa, sedangkan untuk NORASAN juga mau mengambil senjata tajam yang berada di tempat kaki dari sepeda motor miliknya, kemudian pada saat Terdakwa sudah selesai mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit dan keluar dari rumah, Terdakwa melihat NORASAN masih mengambil senjata tajam miliknya dengan posisi membungkuk, kemudian pada saat NORASAN selesai mengambil senjata tajam miliknya dengan posisi tegak Terdakwa langsung membacokkan celurit Terdakwa dari arah berlawanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri dari NORASAN, kemudian NORASAN yang terkena sabetan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit milik Terdakwa langsung melarikan diri ke arah selatan dengan membawa senjata tajam miliknya sedangkan Terdakwa mengejar NORASAN, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah lalu duduk di sebuah tempat duduk duduk/amben yang ada di dapur rumah Terdakwa yang ada di dapur rumah Terdakwa sambil meletakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit di atas amben sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada NORASAN dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit pada saat tersebut karena Terdakwa ditantang untuk “carok” atau berkelahi sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/540/424.310.2.15/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Watuprapat dikaitkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum Otopsi atas nama NORASAN Nomor: 180/40/424.072.02/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan oleh UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Grati dan ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku dokter IGD RSUD Grati, telah melakukan pemeriksaan terhadap NORASAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia empat puluh dua tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh empat sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan: luka robek dengan ukuran Panjang kurang lebih lima belas hingga enam belas sentimeter dan lebar kurang lebih tujuh hingga delapan sentimeter dengan tepi rata dan ujung I

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil



ancip disertai perdarahan dan tampak organ dalam liver (hati) diduga akibat kekerasan benda tajam;

3. Kelainan pada poin dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian sebab-sebab kematian yang lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7428/KBF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasil pemeriksaan darah pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	298/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
2.	299/2024/KBF.- : 1 (satu) potong hoodie warna merah dalam keadaan robek milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
3.	300/2024/KBF.- : 1 (satu) potong celana pendek warna coklat dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
4.	301/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung motif lurus berwarna dalam keadaan robek milik korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
5)	302/2024/KBF.- : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Panjang ± 45 cm dengan gagang warna hitam tanpa sarung senjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
6)	303/2024/KBF.- : 1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"
7)	304/2024/KBF.- : 1 (satu) buah sarung merk "MANGGA" warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"

Kesimpulan:

- Barang bukti nomor 298/2024/KBF.- (1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih dalam keadaan robek milik korban NORASAN); 318/2023/KBF.- (299/2024/KBF.- : 1 (satu) potong hoodie warna merah dalam keadaan robek milik Korban NORASAN); 300/2024/KBF.- : (1 (s



atu) potong celana pendek warna coklat dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **301/2024/KBF.-** : (1 (satu) buah sarung motif lurus berwarna dalam keadaan robek milik korban NORASAN); **302/2024/KBF.-** (1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit Panjang $\pm$ 45 cm dengan gagang warna hitam tanpa sarung senjata tajam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); **303/2024/KBF.-** (1 (satu) potong kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); dan **304/2024/KBF.-** (1 (satu) buah sarung merk "MANGGA" warna hijau hitam milik Terdakwa M. BUDIH Bin MALI); seperti tersebut dalam (I) **Benar terdapat darah manusia dan masing-masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O"**.

serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8954/KBF/2024 tanggal 5 November 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., LIA NOVI ERMAWATI, S.Si, dan DEWI AGUSTINA SARI, S.E., dengan hasil pemeriksaan darah pada barang bukti secara laboratorium kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	347/2024/KBF.- : 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN	Positif Darah Manusia Golongan Darah "O"

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor **347/2024/KBF.-** (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan mempunyai Golongan Darah "O"**.
- Barang bukti nomor **347/2024/KBF.-** (berupa 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah $\pm$ 2 cc milik Korban NORASAN), **seperti tersebut dalam (I) benar darah mempunyai golongan darah yang sama dengan hasil pemeriksaan darah dari BAP No. Lab.: 7428/KBF/2024 dengan barang bukti nomor 298/2024/KBF sampai dengan 304/2024/KBF tanggal 17 September 2024 perihal: Permohonan pemeriksaan secara forensic laboratoris yaitu Golongan Darah "O"**.

maka diperoleh fakta bahwa akibat pembacokan yang Terdakwa lakukan kepada NORASAN tersebut, menyebabkan NORASAN meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa M. BUDIH Bin MALI jika dikaitkan dengan bentuk teori kesengajaan, masuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), karena terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yakni kematian dari korban NORASAN adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa M. BUDIH Bin MALI;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih, Nopol W-5002- VE, tahun 2012, Noka MH1JFD211CKO 19076 dan Nosin JFD2E 1019296 beserta kunci kontak serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda merk beat warna biru putih, Nopol W-5002- VE, tahun 2012, Noka MH1JFD211CKO 19076 dan Nosin :JFD2E1019296, oleh karena telah diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi SAHA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wedung panjang +30 cm dengan gagang berwarna coklat, 1 (satu) potong kaos wama coklat garis putih yang terdapat lumuran darah, 1 (satu) potong Hoodie merah warna yang terdapat lumuran darah, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat yang terdapat lumuran darah, 1 (satu) potong sarung motif garis lurus berwarna yang terdapat lumuran darah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam, 1 (satu) buah kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sarung merk "mangga" warna hijau hitam yang terdapat bercak darah merupakan alat dan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Korban NORASAN (Alm) dan dikawatirkan menimbulkan trauma kepada keluarga yang ditinggalkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan duka yang mendalam terhadap keluarga korban NORASAN (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. BUDIH Bin MALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa M. BUDIH Bin MALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih, Nopol W-5002- VE, tahun 2012, Noka MH1JFD211CKO 19076 dan Nosin JFD2E1019296 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda merk beat warna biru putih, Nopol W-5002- VE, tahun 2012, Noka MH1JFD211CKO 19076 dan Nosin :JFD2E1019296;

Dikembalikan kepada Saksi SAHA;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wedung panjang +30 cm dengan gagang berwarna coklat;
- 1 (satu) potong kaos warna coklat garis putih yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) potong Hoodie merah warna yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) potong sarung motif garis lurus berwarna yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang ± 45 cm dengan gagang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna merah dengan tulisan CONVERSE yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung merk "mangga" warna hijau hitam yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh A. A. GDE YOGA PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Bil



FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, SH